



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

02.10.2023 № 94/03

**Керівникам закладів охорони здоров'я,
головам профспілкових організацій**

Питання оплати праці головної медичної сестри

Скеровуємо для відома та використання в роботі запит Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України до МОЗ України щодо поширення гарантій, передбачених постановою КМУ від 13.01.2023 №28 про мінімальний рівень оплати праці, на головних медичних сестер та відповідь департаменту охорони здоров'я ЛОДА за результатами розгляду цього звернення.

Вказане питання пов'язане з тим, що постановою КМУ від 13.01.2023 №28, на відміну від постанови КМУ від 12.01.2022 №2, дещо по-іншому названа категорія «середнього медичного персоналу» в частині визначення права на встановлений державою мінімальний рівень оплати праці.

У відповіді на звернення департамент підтвердив, що оскільки посада головної медичної сестри відноситься до кваліфікаційної групи «керівники», її заробітна плата у будь-якому випадку повинна бути вищою за заробітну плату підлеглих працівників. Це ж стосується і заступника директора/медичного директора з медсестринства.

Додатки:

лист-запит Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я від 03.05.2023;

лист-відповідь ДООЗ ЛОДА від 28.09.2023.

З повагою

Голова

Юрій БЛИЙ



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Львівська обласна організація професійної спілки

працівників охорони здоров'я України

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666

тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52

www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

3 травня 2023 р. № 49 /03

Міністерство охорони здоров'я України

**Щодо поширення вимог постанови КМУ №28 від 13.01.2023
про мінімальний рівень оплати праці
на головних медичних сестер**

З метою правильного застосування норм законодавства, а також недопущення порушення прав працівників закладів охорони здоров'я у сфері оплати праці просимо надати роз'яснення з такого питання.

Постановою КМУ від 13 січня 2023 №28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» на відміну від постанови КМУ №2 від 12.01.2022 дещо по-іншому названа категорія «середнього медичного персоналу» в частині визначення права на встановлений державою мінімальний рівень оплати праці.

Так, відповідно до пункту 1 постанови КМУ №28 мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні не менше 13500 гривень для «осіб, які займають посади у закладах охорони здоров'я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів)».

Водночас згідно з положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 №117, головна медична сестра віднесена не до «фахівців», а знаходиться у розділі «керівники».

Враховуючи вищенаведене просимо надати роз'яснення з такого питання:

Чи поширюються вимоги пункту 1 Постанови КМУ від 13 січня 2023 №28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» щодо обов'язкового встановлення мінімального рівня оплати праці (13500 грн) на посаду головної медичної сестри, заступника директора/медичного директора з медсестринства?

Відповідь просимо надати на електронну пошту: lviv@medprof.org.ua

З повагою

Голова

Юрій БІЛИЙ



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Конопницької, 3, м. Львів, 79005 тел. (032) 276 45 92, тел./факс (032) 275 60 37,
e-mail: doz@loda.gov.ua, web: <https://loda.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 02013047

№ _____

на № _____ від _____

**Львівська обласна організація
професійної спілки працівників
охорони здоров'я України**
пр. Шевченка, 7,
м. Львів, 79005

На лист Міністерства охорони здоров'я України від 22.09.2023 №03.1-15/26902/2-23 стосовно листа Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров'я України від 03.05.2023 №49/03 щодо поширення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 №28 на головних медичних сестер повідомляємо наступне.

Вищезазначеною постановою узаконено мінімальний розмір оплати праці (13 500 гривень) для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров'я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Постанова № 28 також містить вимогу про диференціацію заробітних плат медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я у межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Назва професії «головна медична сестра/головний медичний брат» належить до групи «Керівники підрозділів в охороні здоров'я» розділу «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» і має код КП 1229.5 згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327.

Ураховуючи вищенаведене, на думку департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, оскільки посада головної медичної сестри керівна, її заробітна плата має бути вища за зарплату її підлеглих працівників.

Це ж стосується заступника директора/медичного директора з медсестринства.



Львівська ОДА
№22-3450/0/2-23 від 28.09.2023
КЕП: ЛПТІНСЬКА Н. С. 28.09.2023 12:12
248197DDFA8977E50400000F0341F01F5D26904

№22-3450/0/2-23 від 28.09.2023

Також повідомляємо, що керівникам комунальних некомерційних підприємств надано самостійність у визначенні рівня оплати праці своїх працівників.

Частини друга та третя статті 97 Кодексу законів про працю встановлюють, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Окрім того зазначаємо, що департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації не уповноважений коментувати нормативно-правові акти Уряду України-Кабінету Міністрів, МОЗ України.

Цей лист не є нормативно-правовим актом, має роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм.

Т.в.о. директора департаменту

Наталія ЛІТВІНСЬКА

Галина Яремко 2756003